

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 218/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์

โจทก์

นายแอ๊ดหรือสังวาลย์ สังชะพร

จำเลย

นายแอ๊ดหรือสังวาลย์ สังชะพร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,80 จำคุก 10 ปี

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 70,72,71)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน140,000 บาท (อันดับ
10)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>